

한국가스공사 상임감사위원

부서경고

일련번호 제22-건설안전종합-15호

제목 건설사업관리 용역사업자 업무수행 관리감독 미흡

소관부서 ♥♥안전건설단 ▲▲안전건설사무소, ►►안전건설사무소, 000000부, ⊕⊕지역본부 ♀♀♀♀부

조치부서 인사조치처 인사부

내용

1. 업무 개요

♥♥안전건설단 ▲▲안전건설사무소 등은 관할지역 배관이설 및 주배관 건설공사를 관리하고 있다.

「건설기술 진흥법」 제38조의2에 따르면 발주청은 건설공사의 부실시공 및 안전사고의 예방 등 건설공사의 시공을 관리하기 위하여 건설공사 착공 전까지 시공단계의 건설사업관리계획¹⁾을 수립하여 □□□□□□□□에게 제출토록 하고 있고 건설사업관리계획을 변경한 때에도 이와 같다.

또한 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」 제6조, 제7조 및 별표 1에 따르면 사업특성 및 발주자 역량 평가 결과에 따라 직접감독, 건설사업관리(공사20%:용역80%), 감독 권한대행 등 건설사업관리(용역 100%) 3가지 방식을 적용할 수 있다.

♥♥안전건설단 및 ⊕⊕지역본부에서 관할하는 건설공사에 대한 건설사업관리방식 및 건설사업관리 용역사는 아래의 표와 같다.

1) (수립대상) 총 공사비 5억원 이상 토목공사, 연면적 660㎡ 이상 건축공사, 총공사비 2억원 이상 전문공사
(포함내용) 건설사업관리 방식, 건설기술인 또는 공사감독자 배치계획

【표. 사업장별 건설사업관리용역 관리내역】

구분	공사명	건설사업 관리방식(%)	건설사업관리 용역사
♥♥안전건설단	☆☆~☎☎☎ 배관이설	100	※※※※공사
▶▶안전건설사무소	○●~★★ 배관이설	100	※※※※※※
♥♥안전건설단 ▲▲안전건설사무소	▼▼~▽▽ 1공구 주배관	20 : 80	주식회사 ☎☎
	▼▼~▽▽ 2공구 주배관	20 : 80	주식회사 ☎☎
	◀◀열병합 주배관	100	주식회사 ☎☎
♥♥안전건설단 ○○○○○○부	○○~◎◎ 배관이설	100	※※※※※※
	●●~●● 배관이설	100	※※※※※※
⊙⊙지역본부 ♀♀♀♀부	☎☎관리소 배관시설이용 연결공사	100	※※※※공사

※ 출처 : 확인서 내용 감사인 재구성

2. 관계규정 및 판단기준

건설사업관리용역에 따른 건설사업관리기술인은 건설사업관리방식에 따라 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침(이하, 업무수행지침) 제7절²⁾ 시공 단계 업무 및 제8절³⁾ 시공 단계 업무(감독 권한대행 업무 포함)에서 규정한 업무를 수행하여야 하며 공사감독 또는 공사관리관인 공사직원은 업무수행지침 제12조 제2항에서 규정한 바와 같이 건설사업관리기술인을 지도·감독하여야 한다.

또한 공사 「도급 안전보건관리 지침서(SI-110)」는 공사와의 계약에 의해 본사 및 사업소에서 작업을 수행하는 수급업체의 안전보건활동을 규정함은 물론 도급인으로서 공사의 역할도 규정하고 있다. 동 지침에 따르면 수급업체는 공사와의 계약에 의해 공사(工事) 및 인력에 의한 용역, 물품납품 등의 작업을 수행하는 업체로서 공사를 위해 역무를 수행하는 개인 또는 업체를 말하고 있으며 상기 건설사업관리용역 또한 공사와의 계약에 의해 용역을 수행하는 것으로 동 지침에서 규정하는 수급업체에 해당함으로 산업안전보건법(산업안전보건법 제63조 및

2) 건설사업관리(공사 20% : 용역 80%)의 경우 공사감독 및 건설사업관리기술인 업무

3) 감독권한 대행 등 건설사업관리(용역 100%)의 경우 건설사업관리기술인 업무

제64조) 및 공사 도급 안전보건관리 지침서(SI-110)에 따라 안전보건수행부서로서
 도급사업 안전보건관리업무를 수행하여야 한다

따라서 해당 부서는 건설사업관리용역과 관련하여 업무수행지침에 따른 업
 무수행여부를 관리감독하여야 하고 도급인으로서 안전보건조치의무도 이행하여
 야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 금번 감사결과 각 해당 부서는 아래와 같이 건설사업관리용역 계약
 상대자의 업무수행을 미흡하게 관리하였다.

㉠ ▶▶안전건설사무소의 경우

구분	업무수행지침	용역사	업무수행유무
검측업무지침 작성	제86조 제11항	(주)*****공사 (주)*****	X
중점 품질관리 방안 수립	제90조 제6항		X
책임건설사업 관리기술인 교육시행	제92조 제2항		X

㉡ ▲▲안전건설사무소의 경우

구분	업무수행지침	용역사	업무수행유무
건설사업관리 절차서 작성 운영	제14조	주식회사 ☼☼	X
중점 품질 관리방안 수립	제90조 제6항		X
책임건설사업 관리기술인 교육시행	제92조 제2항		X

㉢ ○○○○○○부의 경우

구분	업무수행지침	용역사	업무수행유무
건설사업관리 절차서 작성 운영	제14조	(주)*****	X
검측업무지침 작성	제86조 제11항	(주)***** (주)*****	X
중점 품질관리 방안 수립	제90조 제6항		X

㉔ ㉔㉔지역본부 우우우우부의 경우

구분	건설기술 진흥법	용역사	업무수행유무
건설사업관리 중간보고서 제출	제39조	(주)※※※※※공사	X

또한, 산업안전보건법 및 공사 관련 지침서에 따른 도급인으로서의 의무를 아래와 같이 미흡하게 수행하였다.

㉕ ▶▶안전건설사무소의 경우

구분	도급 안전보건관리 지침서	업무수행유무
안전보건교육	6.7	X
KOGAS 안전관리계획서 및 활동보고서 검토	6.2, 6.6	X

㉖ ▲▲안전건설사무소의 경우

구분	도급 안전보건관리 지침서	업무수행유무
안전보건 정보제공	6.4	일부수행
안전보건 회의	6.5	일부수행
안전보건교육	6.7	일부수행
KOGAS 안전관리계획서 및 활동보고서 검토	6.2, 6.6	X

㉗ ㉗㉗㉗㉗㉗부의 경우

구분	도급 안전보건관리 지침서	업무수행유무
KOGAS 안전관리계획서 및 활동보고서 검토	6.2, 6.6	X

㉘ ㉔㉔지역본부 우우우우부의 경우

구분	도급 안전보건관리 지침서	업무수행유무
안전보건 정보제공	6.4	X
안전보건교육	6.7	X
KOGAS 안전관리계획서 및 활동보고서 검토	6.2, 6.6	X

관계부서 등 의견 및 검토결과

♥♥안전건설단 ▲▲안전건설사무소는 도급에 따른 산업재해 예방조치와 관련하여 ▼▼~▽▽ 천연가스 공급시설 건설공사에 대한 건설사업관리의 경우 본사 계약변경으로 역무가 추가된 사항이라 용역사업자에 대한 도급인의 의무 수행주체가 모호하다는 의견을 제시하였다. 그러나, 해당 용역은 건설사업관리방식(공사 20%, 용역 80%)에 따라 ▲▲안전건설사무소 직원과 용역사의 직원이 같은 장소에서 유사한 업무를 수행하고 있고, 작업장소가 ▲▲안전건설사무소가 관리하는 건설현장임에 비추어 ♥♥안전건설단(▲▲안전건설사무소)이 도급인의 안전보건조치 의무를 수행함이 타당하다고 판단된다.

조치할 사항

인사조직처장은

건설사업관리용역 관리감독 및 도급사업 안전보건조치를 미흡하게 수행한 각 해당 부서에 경고하여 주시기 바랍니다. (부서경고)

[관련부서]

- ♥♥안전건설단 ▶▶안전건설사무소 (부서경고)
- ♥♥안전건설단 ▲▲안전건설사무소 (부서경고)
- ♥♥안전건설단 ⊖⊖⊖⊖⊖⊖부 (부서경고)
- ⊕⊕지역본부 ♀♀♀♀부 (부서경고)